

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2834/2531

นาย วินัย เสริม ศิริ มงคล
นาย อนันต์ ตระการวุฒิกอสล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 202, มาตรา 205

เมื่อจำเลยขาดนัดพิจารณา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 202 กำหนดให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวส่วนความในมาตรา 205 นั้น หมายความว่าเฉพาะกรณีที่จำเลยมาศาลในระหว่างการพิจารณาฝ่ายเดียวอยู่เท่านั้น เมื่อโจทก์นำพยานเข้าสืบเสร็จในวันเดียวกันโดยจำเลยไม่มาศาล ต้องถือว่าเสร็จการพิจารณาแล้ว ไม่มีทางที่จะเลื่อนคดีไปเพื่อให้จำเลยได้มีโอกาสซักค้านพยานโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า หนังสือมอบอำนาจเป็นหนังสือปลอม จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อค้ำประกันหนี้การพนัน ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยมีหน้าที่นำสืบก่อน ในวันนัดสืบพยานจำเลย ฝ่ายจำเลยไม่มาศาลศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา ให้สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อศาลชั้นต้นรับคำให้การจำเลยแล้ว ได้มีคำสั่งนัดสืบพยานจำเลยในวันที่ 13 มกราคม 2529 เวลา 9.00 นาฬิกา ครั้นถึง

วันนี้ ฝ่ายจำเลยไม่มาศาลศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา ให้สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวและทำการสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วมีคำพิพากษาในวันเดียวกันนั่นเอง ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยจึงมีว่า ที่ศาลชั้นต้นให้โจทก์นำพยานเข้าสืบในวันนัดสืบพยานจำเลยนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ที่จำเลยฎีกาว่า แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งในวันนัดสืบพยานจำเลยที่ว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา แต่จำเลยก็ยังมีสิทธิคัดค้านพยานโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 205 อยู่ การที่ศาลชั้นต้นทำการสืบพยานโจทก์ไปในวันดังกล่าว โดยไม่ให้โอกาสแก่จำเลยได้คัดค้านเป็นการไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อจำเลยขาดนัดพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 202กำหนดให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว ส่วนความในมาตรา 205 นั้น หมายความว่าเฉพาะกรณีที่จำเลยมาศาลในระหว่างการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวอยู่เท่านั้น เมื่อคดีนี้ โจทก์นำสืบพยานเข้าสืบเสร็จในวันเดียวกันโดยจำเลยไม่มาศาลต้องถือว่าเสร็จการพิจารณาแล้ว จึงไม่มีทางที่จะเลื่อนคดีไปเพื่อให้จำเลยได้มีโอกาสคัดค้านพยานโจทก์ได้ การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-มานิช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น